

Vérification des annotations — q12-Comment

Consultation sur les droits des usagers — volet organismes communautaires

Généré le 26 juillet 2026

q12-Comment — 12. À quelle instance du réseau de la santé et des services sociaux pourriez-vous référer un usager qui aurait à exprimer une plainte ou une insatisfaction ?

Question mère (q12) : Instances vers qui référer une plainte

Propriété annotée : *Quel type d'acteur la réponse propose comme interlocuteur pour une plainte (ex. organisme communautaire, instance de santé locale, autorité de protection, etc.) ?*

Résumé des catégories

6 catégories • 26 réponses (13 internet, 13 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Ne sait pas / impossible à identifier	5	19.2%	4	1
Organisme communautaire / aidant local	5	19.2%	1	4
Comité/porte-parole des usagers ou CAAP	4	15.4%	2	2
Instance de surveillance/ombudsman	4	15.4%	3	1
Instance juridique/ de protection des droits (Conseil, droit de la personne)	4	15.4%	3	1
Établissement de santé local (CLSC/CIUSS)	4	15.4%	0	4
Total	26		13	13

Ne sait pas / impossible à identifier (n=5)

#23 • internet

Je ne saurais pas ou référer un usagé

#45 • internet

Non Profit

#48 • internet

je ne sais pas puisque nous sommes un services privés actuellement

#97 • internet

Quel est le nom du commissaire ? Qui est responsable de comité des usagers ? Tellement de questions sans réponses que je suis épuisé avant de faire ma demaande.

#113 • téléphone

policiers et agents communautaires

Organisme communautaire / aidant local (n=5)

#10 • internet

CU de notre organisme

#110 • téléphone

Aide communautaire (commission des droits de la jeunesse), mais je ne l'ai jamais mené à terme, car les usagers interrompaient le processus, c'est un autre combat qui demande tellement d'énergie.

#122 • téléphone

Nos partenaires communautaires

#125 • téléphone

organisme Action et autonomie

#128 • téléphone

Liens avec organisateurs communautaires

Comité/porte-parole des usagers ou CAAP (n=4)

#28 • internet

CAAP

Conseil pour la protection des malades

#42 • internet

CAAP

#105 • téléphone

Commissaire aux plaintes, mais plus au comité des usagers ou CLSC

#119 • téléphone

On a pas le réflexe de passer par les comités des usagers, on ne les connaît pas assez

Instance de surveillance/ombudsman (n=4)

#8 • internet

Protecteur dans certains cas pour des plaintes qu'on peut adresser en première instance.

#25 • internet

Lorsqu'un usager de nos services à l'Académie Stella souhaite exprimer une insatisfaction ou porter une plainte, plusieurs instances peuvent être sollicitées selon la nature de la situation, le type d'établissement concerné, la profession du professionnel impliqué et le type de recours recherché. Notre rôle consiste précisément à orienter la personne vers l'instance la plus appropriée et à l'accompagner dans sa démarche. Voici un portrait détaillé des principales instances vers lesquelles nous pouvons diriger un usager, ainsi que des situations pour lesquelles chacune est compétente.

La première instance, et souvent la porte d'entrée du régime d'examen des plaintes, est le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, désigné dans chaque établissement du réseau de la santé et des services sociaux. Ce commissaire est prévu par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et constitue le premier recours formel pour toute personne insatisfaite des services reçus dans un centre hospitalier, un CLSC, un CHSLD, un centre de réadaptation, un centre jeunesse ou tout autre établissement relevant d'un centre intégré de santé et de services sociaux ou

d'un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Le commissaire local a pour mandat de recevoir la plainte, de l'examiner, de mener les consultations nécessaires auprès du personnel concerné, de formuler des conclusions et, le cas échéant, de recommander des mesures correctives. Il dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour traiter une plainte. Le commissaire local est également accessible pour une simple manifestation d'insatisfaction qui ne prendrait pas la forme d'une plainte formelle, ce qui en fait un interlocuteur souple et relativement accessible. Il peut recevoir la plainte verbalement, par écrit, en personne, par téléphone ou par courriel. Pour nos bénéficiaires, le commissaire local constitue souvent la première étape que nous recommandons, parce qu'il permet une résolution relativement rapide et proche du lieu où la situation s'est produite.

La deuxième instance est le commissaire aux plaintes et à la qualité des services pour les services médicaux, lorsque la plainte concerne spécifiquement un médecin, un dentiste, un pharmacien ou un résident exerçant dans un établissement. Dans ces cas, la plainte est automatiquement transmise par le commissaire local au médecin examinateur de l'établissement, qui dispose d'un mandat spécifique pour examiner les plaintes concernant les professionnels médicaux. Le médecin examinateur peut conclure que la plainte nécessite un examen par le comité de discipline, qu'elle justifie des mesures correctives, ou qu'elle ne nécessite aucune suite. L'utilisateur insatisfait de la conclusion du médecin examinateur peut demander la révision de cette décision par le comité de révision de l'établissement, qui constitue une seconde instance interne pour ce type de plaintes.

La troisième instance, accessible en cas d'insatisfaction quant aux conclusions du commissaire local ou en l'absence de réponse dans le délai prescrit, est le Protecteur du citoyen, qui agit comme Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux pour les plaintes de deuxième niveau. Le Protecteur du citoyen constitue une instance indépendante du réseau de la santé, relevant directement de l'Assemblée nationale, ce qui lui confère une autorité morale considérable. Il peut enquêter de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, formuler des recommandations aux établissements, aux ministères et au gouvernement, et rendre publics ses constats par la publication de rapports. Pour nos bénéficiaires, le Protecteur du citoyen représente un recours particulièrement précieux lorsque la démarche auprès du commissaire local n'a pas donné les résultats escomptés, ou lorsque la situation révèle un problème systémique qui dépasse le cas individuel. Il convient toutefois de noter que le Protecteur du citoyen n'a pas compétence pour les plaintes concernant spécifiquement un médecin, un dentiste, un pharmacien ou un résident, ces plaintes devant suivre le parcours du médecin examinateur puis du comité de révision.

La quatrième catégorie d'instances regroupe les ordres professionnels, auxquels l'utilisateur peut s'adresser lorsque sa plainte concerne la conduite d'un professionnel particulier dans l'exercice de sa profession. Au Québec, chaque profession réglementée dispose de son propre ordre professionnel, qui est responsable de recevoir les plaintes concernant la conduite déontologique de ses membres. Le Collège des médecins du Québec reçoit les plaintes concernant les médecins, notamment pour des questions de compétence clinique, de déontologie ou d'éthique professionnelle. L'Ordre des psychologues du Québec reçoit les plaintes concernant les psychologues et les détenteurs du permis de psychothérapeute. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec reçoit les plaintes concernant les infirmières et infirmiers. L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec reçoit les plaintes concernant les travailleurs sociaux. D'autres ordres existent pour les ergothérapeutes, les psychoéducateurs, les sexologues, les criminologues et d'autres professions impliquées dans les services de santé et les services sociaux. Chaque ordre professionnel dispose d'un syndic dont le rôle est d'enquêter sur les plaintes et de décider s'il y a lieu de déposer une plainte devant le conseil de discipline de l'ordre. Pour nos bénéficiaires, les ordres professionnels constituent un recours particulièrement pertinent lorsque la conduite d'un professionnel spécifique est en cause, notamment dans des situations de manquement déontologique grave, de bris de confidentialité, de conduite inappropriée ou de négligence professionnelle.

La cinquième instance est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui est compétente lorsque la plainte concerne une discrimination fondée sur l'un des motifs prévus par

la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Pour nos bénéficiaires, cette instance est particulièrement pertinente lorsque la discrimination subie est liée au handicap, ce qui inclut les troubles de santé mentale reconnus comme handicaps au sens de la Charte. Les situations de refus d'accommodement raisonnable, de refus d'accès à un service en raison de la présence d'un chien d'assistance, de discrimination à l'emploi, au logement ou dans l'accès aux biens et services, relèvent directement de cette instance. La Commission peut mener des enquêtes, proposer des mesures de médiation, et saisir le Tribunal des droits de la personne lorsque la situation le justifie. Les décisions du Tribunal peuvent entraîner des condamnations à des dommages-intérêts, à des dommages moraux et même à des dommages punitifs dans les cas de discrimination intentionnelle.

La sixième instance est le Curateur public du Québec, compétent lorsque la plainte concerne la protection d'une personne inapte ou vulnérable, notamment en matière de régimes de protection, de mandats de protection homologués, ou de traitement inadéquat d'une personne représentée. Pour nos bénéficiaires sous régime de protection, ou pour leurs proches, le Curateur public peut constituer un recours important lorsque les droits d'une personne inapte semblent avoir été compromis.

La septième catégorie de recours concerne les tribunaux administratifs et judiciaires. Le Tribunal administratif du Québec, dans sa section des affaires sociales, entend notamment les contestations relatives aux décisions rendues en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, communément appelée P-38, ainsi que les décisions concernant l'inaptitude à consentir aux soins. Pour les personnes ayant fait l'objet d'une garde en établissement, d'une autorisation judiciaire de soins ou d'une évaluation psychiatrique imposée, ces recours peuvent être déterminants. Les tribunaux civils, quant à eux, peuvent être saisis pour des recours en dommages-intérêts lorsque la faute commise a causé un préjudice matériel ou moral significatif, bien que ces recours soient généralement longs, coûteux et exigeants, et qu'ils soient rarement la première option que nous recommandons à nos bénéficiaires.

La huitième instance est le Commissaire à la santé et au bien-être, lorsqu'il est opérationnel, qui a pour mandat d'évaluer la performance globale du système de santé et des services sociaux et de formuler des recommandations au gouvernement. Bien que cette instance ne reçoive pas directement les plaintes individuelles, elle peut constituer un relais important pour les problèmes systémiques, notamment lorsqu'un ensemble de situations individuelles révèle un dysfonctionnement plus large.

La neuvième catégorie regroupe les comités des usagers et les comités des résidents, présents dans chaque établissement du réseau. Ces comités, bien qu'ils ne reçoivent pas formellement les plaintes au sens strict, ont un rôle important d'information, de défense collective des droits et d'accompagnement des usagers dans leurs démarches. Ils peuvent orienter une personne vers les bonnes instances, l'informer sur ses droits, et parfois intervenir collectivement auprès de l'administration de l'établissement sur des problèmes récurrents. Pour nos bénéficiaires hébergés en CHSLD ou en ressources intermédiaires, les comités des résidents constituent souvent un premier lieu d'écoute accessible.

La dixième instance est la Commission d'accès à l'information du Québec, compétente lorsque la plainte concerne l'accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier médical ou social, le refus de correction d'un dossier, ou une atteinte à la confidentialité des renseignements personnels. Pour nos bénéficiaires, cette instance est particulièrement pertinente lorsqu'une fuite de renseignements confidentiels a eu lieu, lorsque l'accès à leur propre dossier leur a été refusé, ou lorsque des informations erronées contenues dans leur dossier n'ont pas été corrigées malgré leur demande.

La onzième instance, dans un registre différent mais pertinent pour certaines situations, est la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, pour les situations où un usager est également un travailleur ayant subi une lésion professionnelle en lien avec sa santé mentale, ou pour certaines questions relatives aux normes du travail lorsque des accommodements liés à un trouble de santé mentale sont refusés par un employeur.

La douzième instance, pour les situations les plus graves, est le Directeur des poursuites criminelles

et pénales, par l'intermédiaire des services policiers, lorsque les faits reprochés constituent une infraction criminelle. Les situations d'agression, d'abus sexuel, de voies de fait ou de négligence criminelle commises par un professionnel ou dans un établissement peuvent faire l'objet d'une plainte criminelle parallèlement aux autres recours disponibles.

Il convient de souligner que ces différentes instances ne sont pas mutuellement exclusives. Une même situation peut parfois justifier des démarches parallèles auprès de plusieurs instances. Une situation d'agression commise par un professionnel dans un établissement peut, par exemple, donner lieu simultanément à une plainte au commissaire local, à une plainte à l'ordre professionnel du professionnel concerné, à une plainte criminelle, et à un recours civil pour dommages-intérêts. Notre travail d'accompagnement consiste précisément à aider la personne à comprendre les recours disponibles, à évaluer les avantages et les inconvénients de chacun, à prioriser les démarches en fonction de ses objectifs et de ses ressources, et à l'accompagner tout au long du parcours choisi.

Nous tenons également à préciser que, parallèlement aux instances officielles, il existe des organismes communautaires spécialisés dans la défense des droits qui peuvent offrir un accompagnement précieux. Les organismes membres du regroupement des organismes d'aide et d'accompagnement aux plaintes, financés notamment par les agences de la santé et des services sociaux, ont pour mandat spécifique d'aider les usagers à formuler et à mener leurs plaintes dans le réseau de la santé. Leur rôle est complémentaire au nôtre et nous collaborons régulièrement avec eux lorsque la situation s'y prête. D'autres organismes plus spécialisés, comme les groupes de défense des droits en santé mentale présents dans chaque région, offrent également une expertise pointue sur les questions spécifiques touchant les personnes vivant avec un trouble de santé mentale.

En somme, le paysage des recours disponibles est riche et diversifié, mais sa complexité constitue elle-même, comme nous l'avons souligné précédemment, un obstacle important pour les personnes que nous représentons. C'est pourquoi notre rôle d'orientation et d'accompagnement est essentiel. Sans cet accompagnement, les usagers se perdent souvent dans ce labyrinthe institutionnel, s'adressent à la mauvaise instance, dépassent des délais, ou abandonnent en cours de route. Avec cet accompagnement, les chances d'aboutir à une démarche significative augmentent considérablement, et les droits formellement reconnus par la législation québécoise ont une chance d'être effectivement exercés par celles et ceux à qui ils sont destinés.

#103 • internet

également le Protecteur du citoyen

#109 • téléphone

Le commissaire aux plaintes n'est pas évident pour nous, on ne sait pas c'est qui

Instance juridique/ de protection des droits (Conseil, droit de la personne) (n=4)

#4 • internet

commission des droits de la personne

#34 • internet

Commission des droits de la personne

#95 • internet

Commission des droits de la personne, Ruta, Office des personnes handicapées

#111 • téléphone

le droit de la personne

Établissement de santé local (CLSC/CIUSS) (n=4)

#106 • téléphone

A-B- et CLSC

#107 • téléphone

a et b, mais je ne l'ai jamais fait. Mais directement au CIUSS ou CLSC pour les référer

#108 • téléphone

a-b, CLSC, organisme communautaire

#117 • téléphone

Les jeunes en difficulté sont mal accueillis dans les CLSC car leurs problèmes y sont minimisés et ils se sentent invalidés dans leurs besoins. Ce serait bien que les intervenants n'attendent pas les extrêmes
